

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 629

от 3 септември 2024 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОЗИРОГ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОЗИ РОГ, ОБЩИНА ГАБРОВО, И С. ЯНТРА, ОБЩИНА ДРЯНОВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО, СКЛЮЧЕН НА 1 ЮНИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО“ АД –ГР. ГАБРОВО, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства и § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 681 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Козирог“, разположено в землищата на с. Кози рог, община Габрово, и с. Янтра, община Дряново, област Габрово, сключен на 1 юни 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Пътстрой-Габрово“ АД – гр. Габрово (концесионния договор), Мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-П-526 от 22 декември 2023 г. и Мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на концесионния договор чрез удължаване на определения с Решение № 681 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, 75 от 2010 г.) срок с 25 години считано от 22 февруари 2025 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължението на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължението на концесионния договор; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на удължението актуализация на проекта по предходното изречение.

4.3. Предоставяне на отчет за изпълнението на плана за управление на минните отпадъци ежегодно - в срок до 31 март.

4.4. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по

концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4.5. Банковата гаранция по т. 4.4 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане с начислен ДДС за предходната година, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

4.6. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща една двадесет и пета ($1/25$) част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

4.7. Добивните и съпътстващите дейности да не застрашават недвижима културна ценност „Праисторическо селище в пещера“.

5. С допълнителното споразумение по т. 3 да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. За срока на удължение на предоставената концесия минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 28 245 тона/шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.

5.2. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства по бюджета на община

Габрово и по бюджета на община Дряново част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община.

5.3. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионното плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Пътстрой-Габрово“ АД - гр. Габрово, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**